

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzanfechtung-inkongruente-deckung-warenlager-an-erfuellungs-statt-kassel

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

chatverlauf_kurrle_wenzel.txt

whatsapp/chatverlauf_kurrle_wenzel.txt

WhatsApp-Chat mit Sascha Kurrle (Export Timo Wenzel, 21.04.2026)

[28.11.2025, 08:12] Timo Wenzel: Morgen Sascha. Lieferstopp ist angekommen. Das trifft uns hart, wir haben drei Baustellen offen

[28.11.2025, 08:31] Sascha Kurrle: Sorry Timo, kam von oben. Ostheim macht Druck wegen dem Saldo. Wie ernst ist es bei euch wirklich?

[28.11.2025, 08:44] Timo Wenzel: Eng. Aber Grebe verhandelt mit der Sparkasse und das Frühjahr wird gut, die Daemmfoerderung zieht wieder an

[28.11.2025, 08:47] Sascha Kurrle: Das sagst du seit Ostern ■

[03.12.2025, 17:20] Sascha Kurrle: Sag mal ehrlich unter uns: zahlt ihr eigentlich die anderen Lieferanten noch? Bei Troeger im Werk erzählt man sich, ihr haettet da auch Rückstände

[03.12.2025, 17:58] Timo Wenzel: Wir priorisieren. So wie jeder gerade. Dich zahlen wir zuerst, wenn wieder was reinkommt

[03.12.2025, 18:03] Sascha Kurrle: Priorisieren heißt bei mir Alarmstufe gelb

[09.12.2025, 12:15] Sascha Kurrle: Donnerstag 10 Uhr Besichtigung, Ostheim kommt mit. Bereite bitte die Lagerliste vor. Wenn der Bestand stimmt, kriegen wir den Saldo-Deal durch

[09.12.2025, 12:22] Timo Wenzel: Machen wir. Danke dir. Grebe haengt sehr an der Lösung, sonst wird der Winter duester

[11.12.2025, 13:05] Sascha Kurrle: Lief gut heute. Ostheim rechnet noch, aber ich denke wir nehmen das Lager plus Menzel und Brandau

[11.12.2025, 13:09] Timo Wenzel: Top. Eine Bitte: könnt ihr die Abholung unauffaellig machen? Wenn die Kundschaft sieht dass das Lager leergefahren wird, gibt das Gerede

[11.12.2025, 13:16] Sascha Kurrle: Freitag frueh ab 6:30, bis mittags sind wir durch. Diskreter gehts nicht

[19.12.2025, 15:40] Sascha Kurrle: Alles verladen. 663 Paletten. Sauber abgewickelt, Kompliment an Okic

[19.12.2025, 15:52] Timo Wenzel: Danke. Komisches Gefuehl, ehrlich gesagt. Halle 2 ist jetzt komplett leer

[19.12.2025, 15:58] Sascha Kurrle: Kopf hoch. Ab Januar beliefern wir euch wieder, dann fuellt sie sich

[12.01.2026, 09:31] Timo Wenzel: Vorkasse-Bestellung von letzter Woche - kannst du die freigeben? Überweisung ging Freitag raus

[12.01.2026, 09:44] Sascha Kurrle: Ist freigegeben. Aber Timo, die Sparkasse hat euch die Linie gekündigt, hoere ich?

[12.01.2026, 09:47] Timo Wenzel: Woher weisst du das schon wieder

[12.01.2026, 09:49] Sascha Kurrle: Eschwege ist ein Dorf

[09.02.2026, 14:02] Timo Wenzel: Wir haben heute Antrag gestellt. Wollte dass du es von mir hoerst

[09.02.2026, 14:11] Sascha Kurrle: Mist. Das tut mir leid für euch. Und danke, dass ihr uns im Dezember nicht haengen gelassen habt

2025-11-27_daemmttec_lieferstopp.emleml/2025-11-27_daemmttec_lieferstopp.eml

Von	Dieter Ostheim <d.ostheim@daemmttec-werra.de>
An	Matthias Grebe <m.grebe@fuldablick-baustoffe.de>
Kopie	Ralf Hillebrand <r.hillebrand@daemmttec-werra.de>, Timo Wenzel <t.wenzel@fuldablick-baustoffe.de>
Datum	Thu, 27 Nov 2025 11:05:33 +0100
Betreff	Kundenkonto Fuldablick - Lieferstopp ab sofort, Saldo 118.000 EUR

Sehr geehrter Herr Grebe,

auf Ihrem Kundenkonto stehen zum heutigen Tag 118.000,00 EUR offen, die älteste Rechnung (RE-2025-4411) seit fast drei Monaten. Die für den 15.11. angekündigte Teilzahlung von 30.000,00 EUR ist nicht eingegangen, ebenso wenig die davor für Ende Oktober angekündigte.

Wir setzen die Belieferung Ihres Hauses mit sofortiger Wirkung aus, bis eine tragfähige Lösung für den Gesamtsaldo vereinbart ist. Herr Hillebrand möchte das nicht nur über Mahnungen laufen lassen, sondern schlägt ein persönliches Gespräch in der KW 50 vor, gerne bei Ihnen in Kassel. Bitte halten Sie dafür auch eine aktuelle Aufstellung Ihrer Lagerbestände aus unseren Lieferungen bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Ostheim

Leiter Finanzen

Daemmttec Werra GmbH, Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege

2025-12-09_hillebrand_intern_ware_sichern.emleml/2025-12-09_hillebrand_intern_ware_sichern.eml

Von	Ralf Hillebrand <r.hillebrand@daemmttec-werra.de>
An	Sascha Kurrle <s.kurrle@daemmttec-werra.de>
Kopie	Dieter Ostheim <d.ostheim@daemmttec-werra.de>
Datum	Tue, 09 Dec 2025 07:52:18 +0100
Betreff	Fuldablick - Termin Donnerstag, Marschrichtung

Sascha,

zum Termin am Donnerstag in Kassel: Ziel ist eine Sachloesung. Geld sehen wir von Grebe nicht mehr, das ist mir nach dem Gespräch mit der Kasseler Sparkasse von letzter Woche klar - die reden dort nur noch über "Rueckfuehrung", nicht über neue Linien. Bei denen im Hof stehen unsere Platten für ein gutes Jahr Abverkauf.

Also: bevor die Bude kippt, nehmen wir Ware. Schaut euch den Bestand genau an (Zustand, Verpackung, Chargen), Dieter kalkuliert den Abverkaufserloes. Wenn die Substanz stimmt, machen wir den Deal noch vor Weihnachten: Saldo gegen Lager plus ein, zwei ordentliche Kundenforderungen als Puffer. Danach nur noch Vorkasse.

Und bitte Fingerspitzengefuehl - Grebe soll das als Sanierungsbeitrag verstehen, nicht als Abwicklung. Ist es ja aus seiner Sicht vielleicht auch: ohne uns macht er den Laden im Januar sowieso zu.

Gruß

Ralf

Ralf Hillebrand

Geschäftsführer

Daemmttec Werra GmbH, Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege

2025-12-16_wenzel_uebereignung_entwurf.emleml/2025-12-16_wenzel_uebereignung_entwurf.eml

Von	Timo Wenzel <t.wenzel@fuldablick-baustoffe.de>
An	Dieter Ostheim <d.ostheim@daemmttec-werra.de>
Kopie	Matthias Grebe <m.grebe@fuldablick-baustoffe.de>, Sascha Kurrle <s.kurrle@daemmttec-werra.de>
Datum	Tue, 16 Dec 2025 16:41:07 +0100
Betreff	Entwurf Vereinbarung + Lagerliste - Unterschrift Donnerstag?

Sehr geehrter Herr Ostheim,

anbei der ueberarbeitete Entwurf der Vereinbarung mit den beiden Aenderungen aus dem Telefonat (Ansatz Lager 94.000 statt 92.000, dafür Ausschluss jeder Nachforderung bei den Forderungen) sowie die finale Lagerliste per 17.12. mit 665 Paletten / 96.000 EUR Buchwert.

Zu den Forderungen: Menzel zahlt erfahrungsgemaess puenktlich, bei Brandau gab es zuletzt Diskussionen wegen angeblicher Kantenschaeden, das sage ich ganz offen dazu. Deshalb der Risikoabschlag auf 24.000.

Herr Grebe bittet um Unterzeichnung am Donnerstag (18.12.) bei uns im Haus, Abholung dann Freitag ab 6:30 Uhr. Bitte bestätigen Sie kurz, dass Ihre Spedition fünf Zuege stellt.

Vielen Dank - auch dafür, dass Sie uns diese Brücke bauen. Für uns haengt am Januar-Sortiment das komplette Wintergeschaeft.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wenzel

Prokurist / Leitung Einkauf

Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Leipziger Straße 312, 34123 Kassel

E-MAILS

2026-12-08_ladung_zeuge_kurrle.eml

eml/2026-12-08_ladung_zeuge_kurrle.eml

Von	geschaeftsstelle@lg-kassel.justiz.hessen.de
An	appelt@appelt-recht.de
Datum	Tue, 08 Dec 2026 10:00:00 +0100
Betreff	Bestellung Sachverstaendiger und Ladung Zeuge - Az. 4 O 318/26

Sehr geehrter Herr Dr. Appelt,

das Gericht hat Diplom-Kaufmann Bernd Osterhage zum Sachverstaendigen bestellt und laedt zugleich den Zeugen Sascha Kurrle zum Beweistermin.

Mit freundlichen Gruessen

Geschaeftsstelle, Landgericht Kassel

E-MAILS

2027-06-22_urteilszustellung_salzwedel.eml

eml/2027-06-22_urteilszustellung_salzwedel.eml

Von	poststelle@lg-kassel.justiz.hessen.de
An	kanzlei@salzwedel-insolvenz.de
Datum	Tue, 22 Jun 2027 08:45:00 +0200
Betreff	Zustellung Urteil 4 O 318/26

Sehr geehrte Frau Dr. Salzwedel,

anbei die Zustellung des Urteils vom 21.06.2027 in Sachen Salzwedel ./ Daemmtec Werra GmbH, Az. 4 O 318/26.

Mit freundlichen Gruessen
Poststelle, Landgericht Kassel

2027-08-10_zahlungsbestaetigung_daemmttec.eml

eml/2027-08-10_zahlungsbestaetigung_daemmttec.eml

Von	ostheim@daemmttec-werra.de
An	kanzlei@salzwedel-insolvenz.de
Datum	Tue, 10 Aug 2027 14:20:00 +0200
Betreff	Zahlungsbestaetigung Urteilssumme

Sehr geehrte Frau Dr. Salzwedel,

wir bestaetigen die heutige Ueberweisung von 142.370,00 EUR nebst Zinsen auf das Massekonto sowie die gleichzeitige Anmeldung unserer urspruenglichen Lieferantenforderung von 118.000,00 EUR zur Insolvenztabelle gemaess Paragraph 144 InsO.

Mit freundlichen Gruessen

Dieter Ostheim

05_liquiditaetsstatus_stichtage.csv

Stichtag

15.01.2025

Liquide_Mittel_EUR

28400

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

80000

Verfuegbar_gesamt_EUR

108400

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

119600

Unterdeckung_EUR

11200

Luecke_Prozent

9.4

Anmerkung

Saisonlinie Hausbank in Verhandlung

Stichtag

01.02.2025

Liquide_Mittel_EUR

18700

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

70000

Verfuegbar_gesamt_EUR

88700

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

128400

Unterdeckung_EUR

39700

Luecke_Prozent

30.9

Anmerkung

Saisonlinie abgelehnt 29.01.

Stichtag

08.02.2025

Liquide_Mittel_EUR

12300

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

65000

Verfuegbar_gesamt_EUR

77300

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

131900

Unterdeckung_EUR

54600

Luecke_Prozent

41.4

Stichtag

15.02.2025

Liquide_Mittel_EUR

15800

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

60000

Verfuegbar_gesamt_EUR

75800

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

136200

Unterdeckung_EUR

60400

Luecke_Prozent

44.3

Stichtag

22.02.2025

Liquide_Mittel_EUR

9400

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

60000

Verfuegbar_gesamt_EUR

69400

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

139800

Unterdeckung_EUR

70400

Luecke_Prozent

50.4

Anmerkung

Luecke seit 01.02. durchgehend ueber 10 Prozent

Stichtag

01.03.2025

Liquide_Mittel_EUR

11600

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

55000

Verfuegbar_gesamt_EUR

66600

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

144100

Unterdeckung_EUR

77500

Luecke_Prozent

53.8

Stichtag

01.05.2025

Liquide_Mittel_EUR

13900

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

50000

Verfuegbar_gesamt_EUR

63900

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

152700

Unterdeckung_EUR

88800

Luecke_Prozent

58.2

Anmerkung

Immobilienverkauf Gesellschafterin abgebrochen (Juni)

Stichtag

01.07.2025

Liquide_Mittel_EUR

9800

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

40000

Verfuegbar_gesamt_EUR

49800

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

163400

Unterdeckung_EUR

113600

Luecke_Prozent

69.5

Stichtag

01.09.2025

Liquide_Mittel_EUR

12400

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

30000

Verfuegbar_gesamt_EUR

42400

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

178900

Unterdeckung_EUR

136500

Luecke_Prozent

76.3

Anmerkung

Skontosperre mehrerer Lieferanten

Stichtag

01.11.2025

Liquide_Mittel_EUR

7600

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

20000

Verfuegbar_gesamt_EUR

27600

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

196400

Unterdeckung_EUR

168800

Luecke_Prozent

85.9

Anmerkung

Daemmtec-Rueckstand 118000 aufgelaufen

Stichtag

15.12.2025

Liquide_Mittel_EUR

5900

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

10000

Verfuegbar_gesamt_EUR

15900

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

214800

Unterdeckung_EUR

198900

Luecke_Prozent

92.6

Anmerkung

Lieferstopp Daemmtec seit 27.11.

Stichtag

15.01.2026

Liquide_Mittel_EUR

4100

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

0

Verfuegbar_gesamt_EUR

4100

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

236500

Unterdeckung_EUR

232400

Luecke_Prozent

98.3

Anmerkung

Linie gekuendigt 08.01.

Stichtag

06.02.2026

Liquide_Mittel_EUR

2700

Freie_Kontokorrentlinie_EUR

0

Verfuegbar_gesamt_EUR

2700

Faellige_Verbindlichkeiten_EUR

249200

Unterdeckung_EUR

246500

Luecke_Prozent

98.9

Anmerkung

Antragsvorbereitung

06_opos_liste_daemmttec.csv

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Faelligkeit	Betrag_EUR	Bezahlt_EUR	Offen_EUR	Status_18-12-2025
RE-2025-4411	04.08.2025	03.09.2025	24600	0	24600	offen seit 106 Tagen
RE-2025-4688	01.09.2025	01.10.2025	19850	0	19850	offen seit 78 Tagen
RE-2025-4902	29.09.2025	29.10.2025	27300	0	27300	offen seit 50 Tagen
RE-2025-5177	27.10.2025	26.11.2025	31450	0	31450	offen seit 22 Tagen
RE-2025-5349	17.11.2025	17.12.2025	14800	0	14800	offen seit 1 Tag
Summe			118000	0	118000	

09_lagerliste_daemmplatten_2025-12-17.csv

Position	Artikel	Lagerort	Menge_Palett en	Buchwert_je_ Palette_EUR	Buchwert_ges amt_EUR	Herkunft_Liefe rung
1	PUR-Daemmp latte 100 mm WLS 023	Halle 2 Reihe A	120	185	22200	Daemmttec Au gust-Novembe r 2025
2	EPS 035 DEO Bodendaemm platte 80 mm	Halle 2 Reihe B	210	96	20160	Daemmttec Au gust-Oktober 2025
3	Steinwolle-Fa ssadendaem mplatte 140 mm	Aussenlager ueberdacht Feld 1	95	168	15960	Daemmttec September 2025
4	Holzfaser-Unt erdeckplatte 60 mm	Aussenlager ueberdacht Feld 2	150	121	18150	Daemmttec Ok tober-Novemb er 2025
5	XPS-Perimete rdaemmplatte 120 mm	Halle 2 Reihe C	90	217	19530	Daemmttec November 2025
Summe			665		96000	

Datum	Ereignis
2025-12-18	Uebereignungs- und Tilgungsvereinbarung
2026-02-09	Eigenantrag
2026-05-01	Eroeffnungsbeschluss
2026-09-07	Klageschrift
2027-06-21	Urteil LG Kassel
2027-07-26	Rechtskraft
2027-08-10	Zahlungseingang

Tabellenblatt: Berechnung

Fuldablick Baustoffhandel GmbH - Rueckgewaehrberechnung	
Position	Betrag EUR
Warenlager Daemmplatten (663 Paletten)	96000
Abtretung Hochbau Menzel	14650
Abtretung Zimmerei Brandau	9720
Gesamtsumme Rueckgewaehranspruch	142370
Wiederauflebende Lieferantenforderung (Paragraf 144 InsO)	118000

lagerhalle_fuldablick_leipziger_strasse.jpg

jpg/lagerhalle_fuldablick_leipziger_strasse.jpg

Lagerhalle Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Leipziger Strasse 312, 34123 Kassel

Aufnahme vom 19.12.2025 (Uebergabeprotokoll Daemmplatten-Lager)

Regallager, nach Abholung weitgehend leerraeumt

Zustand: 663 von 665 Paletten abgeholt, zwei Paletten beschaedigt zurueckgelassen

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: lagerhalle_fuldablick_leipziger_strasse.jpg

Handakte der Insolvenzverwalterin — Mandats- und Verfahrensübersicht

Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel, Insolvenzverwalterin

Wilhelmshöher Allee 204, 34119 Kassel

Az. der Handakte: 118/26 S — Fuldablick / Anfechtung Dämmtec

Kassel, 12.05.2026

1 Verfahren

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Leipziger Straße 312, 34123 Kassel, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 17922. Eigenantrag vom 09.02.2026; Eröffnung durch Beschluss des Amtsgerichts Kassel vom 01.05.2026, Az. 660 IN 71/26. Die Unterzeichnerin ist zur Insolvenzverwalterin bestellt.

2 Gegenstand dieser Teilakte

Geprüft wird die Anfechtbarkeit eines Geschäfts vom 18.12.2025: Die Schuldnerin hat ihrem Hauptlieferanten, der Dämmtec Werra GmbH (Dämmstoffwerk, Eschwege), zur Tilgung offener Kaufpreisforderungen von 118.000,00 EUR ihr gesamtes Restlager an Dämmplatten (Buchwert laut Lagerliste 96.000,00 EUR, im Vertrag angesetzt mit 94.000,00 EUR) an Erfüllung statt übereignet und ihr zusätzlich zwei Kundenforderungen über zusammen 24.370,00 EUR (angesetzt mit 24.000,00 EUR) abgetreten. Das Lager wurde am 19.12.2025 abgeholt; die Abtretungen wurden den Drittschuldnern am 22.12.2025 angezeigt.

3 Unterlagen dieser Teilakte

Vorliegend sind: der Handelsregisterauszug, das Sanierungs-Kurzugutachten der Brebeck & Cie. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH vom 10.12.2024, das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2025, der aus der Buchhaltung rekonstruierte Liquiditätsstatus (Stichtagsreihe), die OPOS-Liste zum Lieferantenkonto Dämmtec, das Besichtigungsprotokoll vom 11.12.2025, die Übereignungs- und Tilgungsvereinbarung vom 18.12.2025 nebst Lagerliste, das Inventur- und Übergabeprotokoll vom 19.12.2025, die beiden Abtretungsanzeigen, der Eigenantrag, der Eröffnungsbeschluss, mein Anfechtungsschreiben vom 26.05.2026, die Erwiderung vom 15.06.2026 sowie meine Replik vom 29.06.2026.

Ferner liegen der Akte E-Mail-Dateien aus dem gesicherten Postfach des früheren Vertriebsmitarbeiters der Dämmtec, Herrn Sascha Kurrle, bei, die dieser mir nach seinem Ausscheiden bei der Dämmtec im April 2026 freiwillig überlassen hat, sowie ein von Herrn Timo Wenzel (Einkauf der Schuldnerin) exportierter WhatsApp-Verlauf. Die beweisrechtliche Verwertbarkeit und der Beweiswert dieser Unterlagen sind gesondert zu würdigen.

4 Offene Punkte

Zu klären ist erstens, ob die Übereignung des Warenlagers und die Abtretungen eine Deckung darstellen, die die Dämmtec „nicht in der Art“ zu beanspruchen hatte. Zweitens ist der Zeitraum zu bestimmen (zweiter Monat vor dem Eröffnungsantrag) und zu prüfen, ob die Schuldnerin am 18.12.2025 zahlungsunfähig war oder ob es stattdessen oder zusätzlich auf die Kenntnis der Dämmtec von der Gläubigerbenachteiligung ankommt. Drittens fällt auf, dass der Eigenantrag den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit auf Mitte Januar 2026 datiert, während der Liquiditätsstatus seit Februar 2025 eine erhebliche dauerhafte Unterdeckung ausweist und bereits das Kurzugutachten vom Dezember 2024 die Fortführung nur bei einem Gesellschafterzuschuss für gesichert hielt, der nie geleistet worden ist.

Dr. Salzwedel

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Amtsgericht Kassel — Handelsregister Abteilung B

Ausdruck aus dem Handelsregister

Abruf vom 06.05.2026, 14:12 Uhr

Nummer der Firma: HRB 17922

1 Firma

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

2 Sitz, Geschäftsanschrift

Kassel. Geschäftsanschrift: Leipziger Straße 312, 34123 Kassel.

3 Gegenstand des Unternehmens

Handel mit Baustoffen aller Art, insbesondere Dämmstoffen, Trockenbau- und Fassadensystemen, einschließlich Lagerhaltung, Kommissionierung und Auslieferung an gewerbliche und private Abnehmer sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

4 Grund- oder Stammkapital

100.000,00 EUR

5 Vertretungsregelung, Geschäftsführer

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer: Grebe, Matthias, Kassel, geb. 17.02.1971; einzelvertretungsberechtigt.

Prokura: Einzelprokura: Wenzel, Timo, Vellmar, geb. 09.08.1985 (eingetragen 12.04.2021, erloschen — Eintragung vom 04.05.2026).

6 Rechtsform, Satzung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.03.1998, zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.06.2019. Gesellschafter laut eingereicherter Gesellschafterliste: Matthias Grebe (60 Prozent), Bettina Grebe-Sondermann (40 Prozent).

7 Eintragungen

Spalte 6 a): Durch Beschluss des Amtsgerichts Kassel — Insolvenzgericht — vom 01.05.2026 (660 IN 71/26) ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalterin: Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel, Kassel. Die Gesellschaft ist durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.

Kurzgutachten zur wirtschaftlichen Lage und Fortbestehensprognose der Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Brebeck & Cie. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH

Bockenheimer Landstraße 88, 60323 Frankfurt am Main

Wirtschaftsprüfer Dr. Andreas Brebeck — Wirtschaftsprüferin Nadja Kilimann

Auftrags-Nr.: 2024-417 — Vertraulich

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Herrn Geschäftsführer Matthias Grebe

Leipziger Straße 312

34123 Kassel

Frankfurt am Main, 10.12.2024

Betreff: Kurzgutachten zur Beurteilung der Insolvenznähe und zur Fortbestehensprognose zum Stichtag 30.11.2024

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

Mit Auftragsbestätigung vom 04.11.2024 hat uns die Fuldablick Baustoffhandel GmbH beauftragt, auf Grundlage der Buchführung, der Finanzplanung der Geschäftsführung und der uns erteilten Auskünfte die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zum Stichtag 30.11.2024 zu beurteilen und eine Aussage zur Fortbestehensprognose zu treffen. Unsere Untersuchung fand vom 11.11.2024 bis zum 05.12.2024 statt. Es gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer in der Fassung vom 01.01.2024. Eine Prüfung im Sinne einer Jahresabschlussprüfung war nicht Gegenstand des Auftrags.

2 Zusammenfassung der Ergebnisse

2.1 Zahlungsfähigkeit zum Stichtag

Zum Stichtag 30.11.2024 war die Gesellschaft **zahlungsfähig, jedoch drohend zahlungsunfähig im Sinne des § 18 Abs. 2 InsO**. Der stichtagsbezogene Finanzstatus weist verfügbare Mittel von 114.200,00 EUR (liquide Mittel zuzüglich freier Kontokorrentlinie) und fällige Verbindlichkeiten von 121.000,00 EUR aus; die Unterdeckung von 6.800,00 EUR (5,6 Prozent) liegt unterhalb der Geringfügigkeitsschwelle und war nach der Finanzplanung binnen dreier Wochen ausgleichbar. Die integrierte Finanzplanung für den Prognosezeitraum bis zum 31.12.2025 zeigt jedoch ab Februar 2025 eine sich öffnende und ohne Zuführung neuer Mittel nicht mehr schließende Liquiditätslücke, ausgelöst durch den Wegfall zweier Rahmenkunden im Fassadengeschäft, gestiegene Einkaufspreise und die auslaufende Duldung der Hausbank.

2.2 Überschuldungsstatus

Zu Fortführungswerten ergibt sich zum 30.11.2024 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 187.400,00 EUR. Der Ansatz von Fortführungswerten ist nur gerechtfertigt, wenn die Fortbestehensprognose positiv ist.

2.3 Fortbestehensprognose

Die Fortbestehensprognose ist **nur unter einer Bedingung positiv**: Die Gesellschafter führen der Gesellschaft bis spätestens **31.03.2025** einen Zuschuss oder eine gleichwertige Einlage von mindestens **350.000,00 EUR** zu. In diesem Fall ist die durchgehende Zahlungsfähigkeit im Prognosezeitraum überwiegend wahrscheinlich, und die Gesellschaft kann die begonnene Sortimentsstraffung aus eigener Kraft abschließen. **Unterbleibt die Zuführung, ist die Fortbestehensprognose negativ**; nach der Finanzplanung tritt die Zahlungsunfähigkeit dann im Verlauf des ersten Quartals 2025 ein, und der

Überschuldungsstatus wäre zu Liquidationswerten aufzustellen, was den Fehlbetrag auf rund 411.000,00 EUR erhöhen würde.

3 Wesentliche Annahmen und Vorbehalte

Unsere Beurteilung beruht auf der uns vorgelegten Finanzplanung der Geschäftsführung vom 18.11.2024, deren Absatzannahmen wir plausibilisiert, aber nicht geprüft haben, sowie auf der Erklärung der Gesellschafter vom 21.11.2024, eine Zuführung von Mitteln „wohlwollend zu prüfen“. Eine rechtsverbindliche Finanzierungszusage lag bei Abschluss unserer Untersuchung **nicht** vor. Wir empfehlen der Geschäftsführung, den Eintritt der Bedingung fortlaufend zu überwachen, den Finanzstatus mindestens monatlich fortzuschreiben und bei Ausbleiben des Zuschusses unverzüglich insolvenzrechtlichen Rat einzuholen; auf die Antragspflicht des § 15a InsO wird hingewiesen.

4 Schlussbemerkung

Dieses Kurzgutachten ist zur Vorlage bei der Hausbank und den Gesellschaftern bestimmt. Eine Weitergabe an sonstige Dritte bedarf unserer Zustimmung. Es ersetzt keine fortlaufende insolvenzrechtliche Selbstprüfung der Geschäftsführung.

Brebeck & Cie. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH

Dr. Andreas Brebeck, Wirtschaftsprüfer — Nadja Kilimann, Wirtschaftsprüferin

Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Leipziger Straße 312, 34123 Kassel

Kassel, 27.01.2025, 17:00 bis 19:10 Uhr, Besprechungsraum der Gesellschaft

Anwesend: Herr Matthias Grebe (Gesellschafter-Geschäftsführer, 60 Prozent der Geschäftsanteile), Frau Bettina Grebe-Sondermann (Gesellschafterin, 40 Prozent der Geschäftsanteile). Damit ist das gesamte Stammkapital vertreten; auf Form und Frist der Einberufung wird verzichtet. Als Protokollführer wird Herr Grebe bestimmt.

1 Tagesordnungspunkt 1: Bericht zur Lage und zum Kurzgutachten Brebeck & Cie.

Herr Grebe berichtet über das Kurzgutachten der Brebeck & Cie. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH vom 10.12.2024. Das Gutachten stelle drohende Zahlungsunfähigkeit fest und mache die positive Fortbestehensprognose davon abhängig, dass die Gesellschafter bis zum 31.03.2025 mindestens 350.000,00 EUR zuführen. Herr Grebe erläutert, dass sich die Auftragslage im Januar leicht belebt habe und die Hausbank Gespräche über eine Saisonlinie in Aussicht gestellt habe.

2 Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über einen Gesellschafterzuschuss

Frau Grebe-Sondermann erklärt, sie halte einen Zuschuss dem Grunde nach für richtig, könne ihren Anteil von 140.000,00 EUR jedoch erst nach dem für das zweite Quartal 2025 erwarteten Verkauf einer privaten Immobilie darstellen. Herr Grebe erklärt, er könne kurzfristig höchstens 60.000,00 EUR aufbringen und wolle eine Nachschusspflicht ohne Beteiligung seiner Mitgesellschafterin nicht übernehmen.

Beschluss: Die Gesellschafter befürworten die Zuführung von 350.000,00 EUR **dem Grunde nach einstimmig**. Die Beschlussfassung über Höhe, Zeitpunkt und Form der Einzahlung wird **vertagt** und soll in einer weiteren Versammlung spätestens im März 2025 erfolgen, sobald Klarheit über den Immobilienverkauf und die Saisonlinie der Hausbank besteht.

3 Tagesordnungspunkt 3: Verschiedenes

Die Geschäftsführung wird gebeten, den Finanzstatus monatlich fortzuschreiben und die Lieferantenbeziehung zur Dämmtec Werra GmbH als wichtigstem Vorlieferanten „mit Priorität zu pflegen“. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Nachrichtlicher Vermerk der Insolvenzverwalterin (Handakte): Eine weitere Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung über die Einzahlung hat nach den vorliegenden Unterlagen nicht stattgefunden. Ein Zuschuss ist zu keinem Zeitpunkt geleistet worden; der Immobilienverkauf der Gesellschafterin wurde nach deren Angabe im Juni 2025 abgebrochen.

Kassel, 27.01.2025

Matthias Grebe (Protokollführer) — Bettina Grebe-Sondermann

Besichtigungsprotokoll der Dämmtec Werra GmbH — Lagerbesichtigung bei der Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Dämmtec Werra GmbH

Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege

Vertrieb Region Nordhessen

Verfasser: Sascha Kurrle (Vertrieb) — Mitzeichnung: Dieter Ostheim (Leiter Finanzen)

Eschwege, 11.12.2025

Betreff: Besichtigung des Außenlagers und der Halle 2 der Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Leipziger Straße 312, Kassel, am 11.12.2025, 10:00 bis 12:30 Uhr

1 Anlass und Teilnehmer

Anlass der Besichtigung war die Prüfung einer Sachwertlösung für den offenen Saldo von 118.000,00 EUR (Lieferstopp seit dem 27.11.2025). Teilnehmer: Herr Kurrle und Herr Ostheim (Dämmtec), Herr Grebe (Geschäftsführer) und Herr Wenzel (Einkauf/Prokurist) für die Fuldablick.

2 Feststellungen zum Lagerbestand

In Halle 2 und auf dem überdachten Außenlager lagern im Wesentlichen nur noch Dämmstoffe aus unseren eigenen Lieferungen der Monate August bis November 2025. Der Bestand ist ordentlich palettiert, trocken und weit überwiegend originalverpackt; Beschädigungen an einzelnen Paletten der Holzfaserplatten (geschätzt drei bis vier Paletten) sind oberflächlich. Nach der von Herrn Wenzel vorgelegten Lagerliste umfasst der Bestand 665 Paletten mit einem Buchwert von 96.000,00 EUR. Eine Stichprobenzählung (drei Artikelgruppen, 118 Paletten gezählt) ergab keine wesentlichen Abweichungen. Die übrigen Sortimentsbereiche (Trockenbau, Fassade, Kleinteile) sind erkennbar ausverkauft und werden nicht nachbestückt; mehrere Regalzeilen stehen leer. Zwei Lkw-Stellplätze des Fuhrparks waren verwaist; Herr Grebe erklärte hierzu, ein Fahrzeug sei verkauft, eines in der Werkstatt.

3 Angaben der Fuldablick zur Lage

Herr Grebe erklärte, die Gesellschaft befinde sich „in einer angespannten, aber beherrschbaren Übergangsphase“; man verhandle mit der Hausbank und erwarte im Frühjahr eine Belebung des Fassadengeschäfts. Auf die Frage von Herrn Ostheim, ob andere Lieferanten ebenfalls Rückstände hätten, antwortete Herr Grebe, es gebe „vereinzelte Rückstände wie überall in der Branche“. Herr Wenzel ergänzte, ohne rasche Einigung mit uns könne die Fuldablick das Wintergeschäft „vergessen“.

4 Bewertung und Empfehlung

Der Bestand ist marktgängig und in unser eigenes Vertriebsnetz übernehmbar; bei Übernahme in unser Zentrallager schätzen wir den erzielbaren Nettoerlös auf 88.000,00 bis 101.000,00 EUR je nach Abverkaufsdauer. Wir empfehlen, die von Herrn Grebe angebotene Lösung (Übereignung des Bestands zuzüglich Abtretung zweier werthaltiger Kundenforderungen gegen Ausbuchung des Saldos) kurzfristig umzusetzen und die Abholung noch vor Weihnachten zu terminieren.

Kurrle — Ostheim

Übereignungs- und Tilgungsvereinbarung

zwischen

der **Fuldablick Baustoffhandel GmbH**, Leipziger Straße 312, 34123 Kassel, vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Matthias Grebe — nachfolgend „Fuldablick“ —

und

der **Dämmtec Werra GmbH**, Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege, vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Ralf Hillebrand — nachfolgend „Dämmtec“ —

1 Vorbemerkung

Die Dämmtec hat gegen die Fuldablick fällige Kaufpreisforderungen aus Warenlieferungen in Höhe von insgesamt 118.000,00 EUR gemäß den Rechnungen RE-2025-4411, RE-2025-4688, RE-2025-4902, RE-2025-5177 und RE-2025-5349 (Aufstellung als Anlage 1). Die Fuldablick ist derzeit nicht in der Lage, diese Forderungen durch Geldzahlung zu erfüllen. Die Parteien wollen die Forderungen durch Übereignung von Warenbeständen und Abtretung von Kundenforderungen vollständig zum Erlöschen bringen.

2 Übereignung des Warenlagers

Die Fuldablick übereignet der Dämmtec das in der Lagerliste vom 17.12.2025 (Anlage 2) bezeichnete Warenlager an Dämmplatten (665 Paletten, Buchwert 96.000,00 EUR), lagernd in Halle 2 und auf dem überdachten Außenlager des Betriebsgrundstücks Leipziger Straße 312, Kassel. Die Parteien sind sich über den Eigentumsübergang einig. Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass die Fuldablick die Bestände ab sofort unentgeltlich für die Dämmtec verwahrt; die Abholung durch die Dämmtec erfolgt am 19.12.2025. Die Fuldablick versichert, dass die Bestände in ihrem Alleineigentum stehen, insbesondere die Kaufpreise aus den zugrunde liegenden Einkäufen bei der Dämmtec zwar offen, verlängerte oder erweiterte Eigentumsvorbehalte Dritter aber nicht begründet sind.

3 Abtretung von Kundenforderungen

Die Fuldablick tritt der Dämmtec ferner folgende Forderungen ab, die diese annimmt: erstens die Forderung gegen die Hochbau Menzel GmbH, Vellmar, aus der Rechnung RE-2025-5011 vom 30.10.2025 in Höhe von 14.650,00 EUR; zweitens die Forderung gegen die Zimmerei Brandau e.K., Baunatal, aus der Rechnung RE-2025-5233 vom 14.11.2025 in Höhe von 9.720,00 EUR. Die Fuldablick steht für den rechtlichen Bestand der Forderungen ein, nicht für die Bonität der Drittschuldner. Die Fuldablick wird die Drittschuldner unverzüglich schriftlich von der Abtretung unterrichten.

4 Tilgungswirkung

Die Parteien sind sich einig, dass die Übereignung nach Ziffer 2 (angesetzt mit 94.000,00 EUR) und die Abtretungen nach Ziffer 3 (angesetzt mit 24.000,00 EUR) **an Erfüllungs statt** angenommen werden und die unter Ziffer 1 bezeichneten Forderungen der Dämmtec in Höhe von 118.000,00 EUR damit vollständig erlöschen. Ein Rückgriff wegen eines Mindererlöses aus der Verwertung des Lagers ist ausgeschlossen; ein etwaiger Mehrerlös verbleibt der Dämmtec. Realisiert die Dämmtec aus den abgetretenen Forderungen binnen sechs Monaten weniger als 24.000,00 EUR, gilt auch insoweit keine Nachschusspflicht der Fuldablick.

5 Wiederaufnahme der Belieferung

Die Dämmtec hebt den seit dem 27.11.2025 bestehenden Lieferstopp mit Wirksamwerden dieser Vereinbarung auf und beliefert die Fuldablick ab Januar 2026 gegen Vorkasse.

6 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform; das gilt auch für die Änderung dieser Klausel. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit

der übrigen Bestimmungen unberührt; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine ihr wirtschaftlich möglichst nahekommende wirksame Regelung. Gerichtsstand ist Kassel.

Kassel, den 18.12.2025

Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Matthias Grebe — Dämmtec Werra GmbH, Ralf Hillebrand

Anlage 1: Forderungsaufstellung (OPOS-Liste) — Anlage 2: Lagerliste vom 17.12.2025

Inventur- und Übergabeprotokoll zur Abholung des übereigneten Warenlagers

Dämmtec Werra GmbH — Logistik/Zentrallager, Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege
in Anwesenheit der **Fuldablick Baustoffhandel GmbH**, Leipziger Straße 312, 34123 Kassel

Kassel, 19.12.2025, 06:45 bis 15:20 Uhr

Betreff: Abholung der gemäß Übereignungs- und Tilgungsvereinbarung vom 18.12.2025 übereigneten Bestände; körperliche Bestandsaufnahme

1 Beteiligte

Für die Dämmtec: Herr Bastian Rohloff (Lagerleiter), Herr Kurrle (Vertrieb), fünf Fahrer mit fünf Sattelzügen (drei Umläufe). Für die Fuldablick: Herr Wenzel (Prokurist), Herr Damir Okic (Lagermeister).

2 Bestandsaufnahme

Die Bestände wurden palettenweise gescannt, gezählt und gegen die Lagerliste vom 17.12.2025 abgeglichen. Ergebnis: Position 1: 120 Paletten (Soll 120). Position 2: 208 Paletten (Soll 210; zwei Paletten wurden am 18.12.2025 versehentlich an einen Barverkaufskunden ausgeliefert, siehe Ziffer 3). Position 3: 95 Paletten (Soll 95). Position 4: 150 Paletten (Soll 150), davon vier Paletten mit oberflächlichen Kantenbeschädigungen, Übernahme unter Vorbehalt der Minderbewertung. Position 5: 90 Paletten (Soll 90). **Übernommen insgesamt: 663 Paletten.**

3 Abweichungen und Ausgleich

Für die zwei fehlenden Paletten der Position 2 (Buchwert je 96,00 EUR, zusammen 192,00 EUR) erstattet die Fuldablick den Barverkaufserlös von 240,00 EUR an die Dämmtec; der Betrag wurde von Herrn Wenzel bar übergeben und von Herrn Rohloff quittiert. Die Minderbewertung der vier beschädigten Paletten der Position 4 wird einvernehmlich mit pauschal 200,00 EUR angesetzt und von der Dämmtec getragen; ein Rückgriff auf die Fuldablick findet insoweit nach Ziffer 4 der Vereinbarung vom 18.12.2025 nicht statt.

4 Erklärungen

Herr Wenzel erklärte, mit der Verladung sei das Dämmstofflager der Fuldablick vollständig geräumt; verbleibende Restbestände anderer Sortimente stünden nicht im Eigentum der Dämmtec. Herr Rohloff bestätigte den ordnungsgemäßen Zustand der übernommenen Ware mit Ausnahme der unter Ziffer 2 und 3 genannten Punkte. Die Ware wird in das Zentrallager Eschwege verbracht und dort separiert erfasst (Chargenkennung FULDA-12-25).

Kassel, den 19.12.2025

Rohloff (Dämmtec, Lagerleiter) — Kurrle (Dämmtec, Vertrieb) — Wenzel (Fuldablick, Prokurist) — Okic (Fuldablick, Lagermeister)

Abtretungsanzeige an die Hochbau Menzel GmbH

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Leipziger Straße 312, 34123 Kassel

Telefon 0561 57209-0 — buchhaltung@fuldablick-baustoffe.de

Unser Zeichen: FiBu/we — Kundennummer 11248

Hochbau Menzel GmbH

z. Hd. der Geschäftsleitung

Brüder-Grimm-Straße 44

34246 Vellmar

Kassel, 22.12.2025

Betreff: Abtretung unserer Forderung aus der Rechnung RE-2025-5011 vom 30.10.2025 über 14.650,00 EUR — Zahlungsanweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen Ihnen hiermit an, dass wir unsere Forderung gegen Sie aus der Rechnung RE-2025-5011 vom 30.10.2025 über **14.650,00 EUR** (Lieferung von Fassadendämmung und Zubehör, Bauvorhaben Wohnanlage Ahnatalblick) mit Vereinbarung vom 18.12.2025 an die

Dämmtec Werra GmbH, Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege,

abgetreten haben. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung können Sie ab Zugang dieses Schreibens **nur noch an die Dämmtec Werra GmbH** leisten, Bankverbindung: IBAN DE62 5225 0030 0005 8817 44 (Kasseler Sparkasse), Verwendungszweck „Abtretung Fuldablick RE-2025-5011“. Zahlungen an uns befreien Sie nicht mehr.

Einwendungen aus dem Liefergeschäft bleiben Ihnen selbstverständlich erhalten; bitte richten Sie diese künftig unmittelbar an die Dämmtec Werra GmbH. Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Timo Wenzel, Prokurist

Abtretungsanzeige an die Zimmerei Brandau e.K.

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Leipziger Straße 312, 34123 Kassel

Telefon 0561 57209-0 — buchhaltung@fuldablick-baustoffe.de

Unser Zeichen: FiBu/we — Kundennummer 10877

Zimmerei Brandau e.K.

Inhaber Karsten Brandau

Industriestraße 9

34225 Baunatal

Kassel, 22.12.2025

Betreff: Abtretung unserer Forderung aus der Rechnung RE-2025-5233 vom 14.11.2025 über 9.720,00 EUR — Zahlungsanweisung

Sehr geehrter Herr Brandau,

wir zeigen Ihnen hiermit an, dass wir unsere Forderung gegen Sie aus der Rechnung RE-2025-5233 vom 14.11.2025 über **9.720,00 EUR** (Lieferung von Holzfaser-Unterdeckplatten und Befestigungsmaterial, Bauvorhaben Dachsanierung Kirchbaunaer Weg) mit Vereinbarung vom 18.12.2025 an die Dämmtec Werra GmbH, Am Werrabogen 14, 37269 Eschwege,

abgetreten haben. Bitte leisten Sie Zahlungen ab Zugang dieses Schreibens ausschließlich an die Dämmtec Werra GmbH, IBAN DE62 5225 0030 0005 8817 44 (Kasseler Sparkasse), Verwendungszweck „Abtretung Fuldablick RE-2025-5233“. Zahlungen an uns haben keine schuldbefreiende Wirkung mehr.

Ihre Einwendungen aus dem Liefergeschäft bleiben unberührt und sind künftig gegenüber der Dämmtec Werra GmbH geltend zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Timo Wenzel, Prokurist

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Leipziger Straße 312, 34123 Kassel

vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Grebe

Amtsgericht Kassel

— Insolvenzgericht —

Friedrichsstraße 32-34

34117 Kassel

Kassel, 09.02.2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens der Fuldablick Baustoffhandel GmbH, deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ich bin, beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin betreibt in Kassel einen Baustoffhandel mit Schwerpunkt Dämmstoffe und beschäftigt derzeit zwölf Arbeitnehmer. Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 17922. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Gesellschafter sind der Unterzeichner (60 Prozent) und Frau Bettina Grebe-Sondermann (40 Prozent).

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). **Die Zahlungsunfähigkeit ist Mitte Januar 2026 eingetreten**, nachdem die Hausbank die Kontokorrentlinie mit Schreiben vom 08.01.2026 gekündigt und fällig gestellt hat. Bis dahin konnte die Gesellschaft ihre Verbindlichkeiten nach meiner Einschätzung im Kern bedienen; bestehende Lieferantenrückstände waren Gegenstand laufender Gespräche und wurden — wie zuletzt mit dem Hauptlieferanten im Dezember 2025 — einvernehmlich zurückgeführt. Nach der Linienkündigung sind kurzfristig fällige Verbindlichkeiten von mehr als 230.000,00 EUR nicht mehr bedienbar; Löhne konnten für Januar 2026 nur teilweise gezahlt werden.

3 Beigefügte Unterlagen

Beigefügt sind das Gläubiger- und Forderungsverzeichnis (Stand 06.02.2026, Gesamtvolumen 249.200,00 EUR), das Vermögensverzeichnis, die Saldenlisten der Finanzbuchhaltung, die letzte betriebswirtschaftliche Auswertung sowie eine Aufstellung der laufenden Aufträge. Eigenverwaltung wird nicht beantragt.

4 Erklärungen

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Über das Vermögen der Schuldnerin war bisher kein Insolvenzverfahren anhängig.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Grebe

Geschäftsführer

Eingangsstempel des Gerichts: Amtsgericht Kassel, eingegangen am 09.02.2026, 09:37 Uhr.

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Amtsgericht Kassel — Insolvenzgericht —

Friedrichsstraße 32-34, 34117 Kassel

Az. 660 IN 71/26

Kassel, 01.05.2026

1 Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der **Fuldablick Baustoffhandel GmbH**, Leipziger Straße 312, 34123 Kassel, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 17922, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Grebe, wird auf den Eigenantrag vom 09.02.2026 das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die Eröffnung erfolgt am 01.05.2026 um 09:00 Uhr.

2 Insolvenzverwalterin

Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel, Wilhelmshöher Allee 204, 34119 Kassel.

3 Gründe

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig und überschuldet (§§ 17, 19 InsO). Das ergibt sich aus dem Gutachten der Sachverständigen Dr. Salzwedel vom 20.04.2026 und den Angaben im Eigenantrag. Die Verfahrenskosten sind gedeckt.

4 Aufforderungen und Termine

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum **12.06.2026** schriftlich bei der Insolvenzverwalterin anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihr unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO). Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Berichtstermin: 23.06.2026, 09:30 Uhr, Saal 161. Prüfungstermin: 21.07.2026, 09:30 Uhr, Saal 161.

Amtsgericht Kassel

Richter am Amtsgericht Dr. Habichtswald

Anfechtungs- und Rückgewährverlangen der Insolvenzverwalterin

Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel

Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Wilhelmshöher Allee 204, 34119 Kassel

Telefon 0561 40085-0 — kanzlei@salzwedel-insolvenzverwaltung.de

Az.: 118/26 S — Bitte stets angeben

Einschreiben mit Rückschein

Dämmtec Werra GmbH

z. Hd. des Geschäftsführers Ralf Hillebrand

Am Werrabogen 14

37269 Eschwege

Kassel, 26.05.2026

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH (AG Kassel, 660 IN 71/26) — Anfechtung der Übereignungs- und Tilgungsvereinbarung vom 18.12.2025 nach §§ 129 ff. InsO

Sehr geehrter Herr Hillebrand,

durch Beschluss des Amtsgerichts Kassel vom 01.05.2026 (660 IN 71/26) ist über das Vermögen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet und die Unterzeichnerin zur Insolvenzverwalterin bestellt worden; der Eröffnungsbeschluss liegt in beglaubigter Abschrift bei.

1 Sachverhalt

Mit Vereinbarung vom 18.12.2025 hat die Schuldnerin Ihrem Haus zur Tilgung offener Kaufpreisforderungen von 118.000,00 EUR ihr gesamtes Restlager an Dämmplatten (665 Paletten, Buchwert 96.000,00 EUR) an Erfüllungs statt übereignet und zwei Kundenforderungen über zusammen 24.370,00 EUR abgetreten. Das Lager wurde am 19.12.2025 abgeholt (übernommen 663 Paletten); die Abtretungen wurden den Drittschuldnern am 22.12.2025 angezeigt. Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 09.02.2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. Nach § 139 Abs. 1 InsO fällt der 18.12.2025 in den **zweiten Monat vor dem Eröffnungsantrag** (Zeitraum vom 09.12.2025 bis zum 08.01.2026).

2 Anfechtung wegen inkongruenter Deckung

Ich fechte die Übereignung des Warenlagers, die Abtretung der beiden Kundenforderungen sowie die zugrunde liegende Tilgungsvereinbarung vom 18.12.2025 hiermit nach **§ 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO**, hilfsweise nach **§ 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO**, weiter hilfsweise nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 133 Abs. 1, Abs. 4 InsO an.

Die Deckung war inkongruent. Ihr Haus hatte gegen die Schuldnerin fällige **Geldforderungen**; einen Anspruch darauf, statt Geld das Warenlager übereignet und Kundenforderungen abgetreten zu erhalten, hatte es nicht. Eine Befriedigung an Erfüllungs statt ist eine Deckung, die der Gläubiger „nicht in der Art“ zu beanspruchen hatte. Auf eine Vereinbarung vom selben Tag kann sich Ihr Haus nicht stützen; die Ersetzungsabrede in der Krise begründet die Kongruenz nicht, sondern ist selbst Teil der anfechtbaren Deckung.

Die Schuldnerin war am 18.12.2025 zahlungsunfähig (§ 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO). Nach dem von mir rekonstruierten Liquiditätsstatus bestand bereits seit dem 01.02.2025 durchgehend eine Liquiditätslücke von über 30 Prozent, zum 15.12.2025 von 92,6 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten; wegen der Einzelheiten verweise ich auf die beigelegte Stichtagsübersicht. Ihre eigenen fünf Rechnungen waren

zum Stichtag zwischen einem Tag und 106 Tagen überfällig; Ihr Haus hatte seit dem 27.11.2025 einen Lieferstopp verhängt. Auf eine Kenntnis Ihres Hauses kommt es bei § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO nicht an.

Hilfsweise gilt: Selbst wenn die Zahlungsunfähigkeit am 18.12.2025 zu verneinen wäre, war Ihrem Haus bekannt, dass die Übertragung praktisch des gesamten werthaltigen Umlaufvermögens die übrigen Gläubiger der Schuldnerin benachteiligt (§ 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO). Ihr Vertrieb und Ihr Leiter Finanzen haben das Lager am 11.12.2025 besichtigt und dabei die leergeräumten Sortimentsbereiche, den reduzierten Fuhrpark und die Äußerung des Prokuristen Wenzel zur Lage dokumentiert; die interne Korrespondenz Ihres Hauses aus dem Dezember 2025 spricht insoweit eine deutliche Sprache.

3 Rückgewährverlangen

Nach § 143 Abs. 1 InsO fordere ich Sie auf, bis zum **19.06.2026**: erstens die aus dem übernommenen Lager noch vorhandenen Bestände (Chargenkennung FULDA-12-25) an die Masse herauszugeben und für die bereits abverkauften Bestände Wertersatz zu leisten, den ich auf Grundlage Ihrer eigenen Verwertungsschätzung vorläufig mit 94.500,00 EUR ansetze; zweitens die abgetretenen Forderungen gegen die Hochbau Menzel GmbH und die Zimmerei Brandau e.K. an die Masse rückabzutreten bzw. bereits vereinnahmte Beträge auszukehren; drittens Auskunft über den Stand des Abverkaufs und der Forderungseinziehung zu erteilen. Zinsen auf den Wertersatz mache ich in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 geltend.

Nach § 144 Abs. 1 InsO lebt Ihre Kaufpreisforderung von 118.000,00 EUR mit der Rückgewähr wieder auf und kann zur Tabelle angemeldet werden. Nach fruchtlosem Fristablauf erhebe ich Klage vor dem Landgericht Kassel.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Salzwedel

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Anlagen: Eröffnungsbeschluss (beglaubigte Abschrift), Liquiditätsstatus (Stichtagsübersicht), OPOS-Liste

Erwiderung der Anfechtungsgegnerin auf das Rückgewährverlangen

Rechtsanwalt Dr. Jochen Appelt

Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht

Weender Straße 62, 37073 Göttingen

Telefon 0551 48802-0 — kanzlei@appelt-insolvenzrecht.de

Unser Zeichen: 0533/26 AP — Ihr Zeichen: 118/26 S

Frau Rechtsanwältin

Dr. Friederike Salzwedel

— Insolvenzverwalterin —

Wilhelmshöher Allee 204

34119 Kassel

Göttingen, 15.06.2026

Betreff: Insolvenzverfahren Fuldablick Baustoffhandel GmbH (AG Kassel, 660 IN 71/26) — Ihr Anfechtungsschreiben vom 26.05.2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Salzwedel,

ich zeige die Vertretung der Dämmtec Werra GmbH an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Die geltend gemachten Ansprüche bestehen nicht. Im Einzelnen:

1 Keine Zahlungsunfähigkeit am 18.12.2025

Die von Ihnen behauptete Zahlungsunfähigkeit bereits ab Februar 2025 wird bestritten. Ihr „rekonstruierter“ Liquiditätsstatus ist eine Parteiaufstellung, deren Grundlagen meine Mandantin nicht überprüfen kann; sie steht zudem in offenem Widerspruch zum Eigenantrag des Geschäftsführers Grebe, der den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit auf Mitte Januar 2026 — also **nach** dem angefochtenen Geschäft — datiert, und zu dem Umstand, dass die Schuldnerin noch im Dezember 2025 laufend Kunden beliefert, Barverkäufe getätigt und Löhne gezahlt hat. Eine bloße Zahlungsstockung im Weihnachtsgeschäft genügt nicht. Damit entfällt § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO.

2 Keine Kenntnis einer Gläubigerbenachteiligung

Auch § 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO greift nicht. Meine Mandantin kannte weder eine Benachteiligung der übrigen Gläubiger noch Umstände, die zwingend darauf schließen ließen. Die Besichtigung vom 11.12.2025 diente der ordnungsgemäßen kaufmännischen Bewertung der angebotenen Ware; das Protokoll hält ausdrücklich fest, dass der Geschäftsführer der Schuldnerin die Lage als „angespannt, aber beherrschbar“ beschrieb und auf Gespräche mit der Hausbank sowie das Frühjahrsgeschäft verwies. Leere Regale in einzelnen Sortimenten belegen eine Sortimentsstraffung, wie sie der Baustoffhandel seinerzeit flächendeckend betrieben hat, keine Insolvenz. Soweit Sie auf „interne Korrespondenz“ meiner Mandantin anspielen, ist deren Herkunft ungeklärt; die Unterlagen stammen offenbar von einem im Streit ausgeschiedenen Mitarbeiter, dessen Motivlage auf der Hand liegt. Ihre Verwertung behalten wir uns vor zu rügen. Der Sache nach belegt eine pointierte Formulierung eines einzelnen Mitarbeiters keine Kenntnis der Geschäftsleitung.

3 Keine Inkongruenz, jedenfalls Bargeschäft

Die Deckung war nicht inkongruent. Zwischen den Parteien bestand eine jahrelange Rahmenlieferbeziehung, in der Warenrückgaben und Verrechnungen üblich waren; die Rücknahme eigener, unverbauter und originalverpackter Ware gegen Ausbuchung des Saldos ist wirtschaftlich nichts anderes als die Rückabwicklung der eigenen Lieferungen. Jedenfalls liegt in der Kombination aus Saldoausbuchung, Verzicht auf Nachforderung und **Wiederaufnahme der Belieferung ab Januar 2026**

ein unmittelbarer, gleichwertiger Leistungsaustausch im Sinne des § 142 InsO: Die Schuldnerin hat für die Hingabe von Ware im Buchwert von 96.000,00 EUR und zweier risikobehafteter Forderungen die Befreiung von Verbindlichkeiten über 118.000,00 EUR sowie die Wiederbelieferung erhalten — ein für sie vorteilhaftes Geschäft, das die übrigen Gläubiger nicht benachteiligt, sondern die Fortführung erst ermöglicht hat.

4 Zur Höhe

Höchst vorsorglich: Der angesetzte Wertersatz von 94.500,00 EUR ist überhöht. Aus dem Abverkauf der Charge FULDA-12-25 hat meine Mandantin bis zum 31.05.2026 netto 61.200,00 EUR Erlöst; 84 Paletten sind noch vorhanden. Aus den abgetretenen Forderungen ist lediglich die Forderung gegen die Hochbau Menzel GmbH (14.650,00 EUR) vollständig eingegangen; die Zimmerei Brandau hat unter Berufung auf Mängelrügen bisher nur 4.500,00 EUR gezahlt. Auskunft hierzu wird hiermit erteilt; weitergehende Ansprüche werden zurückgewiesen.

Meine Mandantin ist an einer wirtschaftlich vernünftigen Lösung interessiert, hält die Anfechtung aber dem Grunde nach für unbegründet.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Jochen Appelt

Rechtsanwalt

Replik der Insolvenzverwalterin

Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel

Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Wilhelmshöher Allee 204, 34119 Kassel

Telefon 0561 40085-0 — kanzlei@salzwedel-insolvenzverwaltung.de

Az.: 118/26 S — Ihr Zeichen: 0533/26 AP

Herrn Rechtsanwalt

Dr. Jochen Appelt

Weender Straße 62

37073 Göttingen

Kassel, 29.06.2026

**Betreff: Insolvenzverfahren Fuldablick Baustoffhandel GmbH (AG Kassel, 660 IN 71/26) — Ihre
Erwiderung vom 15.06.2026**

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Appelt,

Ihre Erwiderung gibt Anlass zu folgenden Klarstellungen:

1 Zur Zahlungsunfähigkeit am 18.12.2025

Der Liquiditätsstatus ist keine freie Parteischätzung, sondern aus den Bankkonten, der Kontokorrentabrede mit der Hausbank und den OPOS-Listen der Schuldnerin entwickelt; die zugrunde liegenden Kontoauszüge und Fälligkeitslisten liegen zur Einsicht bereit. Danach bestand vom 01.02.2025 bis zum Antragstag eine durchgehende, sich stetig vertiefende Deckungslücke; zum 15.12.2025 standen verfügbaren Mitteln von 15.900,00 EUR fällige Verbindlichkeiten von 214.800,00 EUR gegenüber. Dass die Schuldnerin einzelne Kunden noch beliefert und Barumsätze erzielt hat, widerlegt die Zahlungsunfähigkeit nicht; die Einstellung wesentlicher Zahlungen — auch gegenüber Ihrer Mandantin selbst, deren Rechnungen seit August 2025 vollständig unbezahlt blieben — indiziert sie. Der Eigenantrag des Geschäftsführers bindet die Masse nicht; seine Datierung „Mitte Januar 2026“ ist mit den Zahlen unvereinbar und erklärt sich unschwer aus dem Interesse des Geschäftsführers mit Blick auf § 15a InsO. Ergänzend verweise ich auf das Kurzgutachten der Brebeck & Cie. vom 10.12.2024: Die dort für die Fortbestehensprognose vorausgesetzte Mittelzuführung von 350.000,00 EUR bis zum 31.03.2025 ist unstreitig nie erfolgt.

2 Zur Inkongruenz

Auf die Kenntnisfrage kommt es für den Haupttatbestand nicht an; § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO setzt allein die objektive Zahlungsunfähigkeit voraus. Der Einwand der „Warenrücknahme“ trägt auch tatsächlich nicht: Ein Rückgaberecht oder eine Rücknahmepraxis für bereits gelieferte und bezahlte Ware ist weder vereinbart noch gelebt worden; die Vereinbarung vom 18.12.2025 selbst bezeichnet die Übereignung als Leistung **an Erfüllungs statt** auf Geldforderungen. Genau das ist der Lehrbuchfall einer Deckung, die der Gläubiger nicht in der Art zu beanspruchen hatte. Ein Bargeschäft nach § 142 InsO scheidet aus zwei selbständigen Gründen aus: Es fehlt an der Unmittelbarkeit eines Leistungsaustauschs — getilgt wurden Altverbindlichkeiten aus den Monaten August bis November 2025 —, und für inkongruente Deckungen ist § 142 InsO von vornherein nicht eröffnet. Die „Wiederbelieferung ab Januar 2026“ erfolgte im Übrigen nur gegen Vorkasse und ist tatsächlich über zwei Kleinaufträge nicht hinausgekommen.

3 Zur Kenntnislage (hilfsweise)

Nur hilfsweise, für § 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO: Ihre Mandantin hat neun Tage vor dem Geschäft das Lager mit ihrem Leiter Finanzen besichtigt, die leergeräumten Sortimente und den reduzierten Fuhrpark

protokolliert und den erzielbaren Erlös kalkuliert. Die E-Mail Ihres Geschäftsführers vom 09.12.2025 — „bevor die Bude kippt, nehmen wir Ware" — stammt nicht von einem „einzelnen Mitarbeiter", sondern von Herrn Hillebrand selbst und war an den Vertrieb gerichtet. Die Unterlagen wurden mir von Herrn Kurrle freiwillig überlassen; ein Verwertungsverbot ist nicht ersichtlich, die Würdigung bleibt dem Gericht vorbehalten. Dass daneben auch Deutungen im Sinne einer bloßen Risikovorsorge vertreten werden können, verkenne ich nicht; darauf kommt es nach Ziffer 2 nicht an.

4 Zur Höhe und weiteres Vorgehen

Auf Grundlage Ihrer Auskunft beziffere ich vorläufig: Herausgabe der 84 noch vorhandenen Paletten, Wertsatz für die abverkauften Bestände in Höhe des Nettoerlöses von 61.200,00 EUR zuzüglich des noch zu belegenden Erlöses aus Abverkäufen seit dem 01.06.2026, Auskehrung der vereinnahmten 14.650,00 EUR und 4.500,00 EUR sowie Rückabtretung der Restforderung gegen die Zimmerei Brandau. Ich bitte um Belegvorlage (Abverkaufsliste der Charge FULDA-12-25) bis zum **10.07.2026**. Sollte bis dahin keine einvernehmliche Regelung erreicht sein, wird Klage erhoben; einen Güteversuch vor der Industrie- und Handelskammer lehne ich ab.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Salzwedel

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Klageschrift — LG Kassel

Landgericht Kassel

Klaegerin: Dr. Friederike Salzwedel als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoeegen der Fuldablick Baustoffhandel GmbH

Beklagte: Daemmttec Werra GmbH, Eschwege

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 142.370,00 EUR nebst Zinsen seit dem 01.05.2026 zu zahlen sowie Auskunft ueber den Verbleib der uebernommenen 663 Paletten Daemmplatten zu erteilen.

Sachverhalt

Die Beklagte erhielt am 18.12.2025 zur Tilgung offener Rechnungen von 118.000,00 EUR das gesamte Restlager Daemmplatten (663 Paletten, Buchwert 96.000,00 EUR) an Erfuellungs statt sowie zwei Kundenforderungen ueber zusammen 24.370,00 EUR abgetreten. Der Vorgang faellt in den zweiten Monat vor dem Eigenantrag vom 09.02.2026 (Zeitraum 09.12.2025 bis 08.01.2026).

Rechtliche Wuerdigung

Die Leistung an Erfuellungs statt ist eine inkongruente Deckung im Sinne des Paragraf 131 Abs. 1 InsO. Die objektive Zahlungsunfaehigkeit am Stichtag 18.12.2025 ergibt sich aus dem Liquiditaetsstatus (Unterdeckung 92,6 Prozent zum 15.12.2025); auf Kenntnis kommt es nach Nr. 2 nicht an. Hilfsweise wird auf Nr. 3 und die Kenntnis der Beklagten von der Glaebigerbenachteiligung abgestellt.

Dr. Friederike Salzwedel, Rechtsanwaeltin

Rechtsanwalt Dr. Jochen Appelt | Goettingen

Klageerwiderung

Landgericht Kassel, Az. 4 O 318/26

in Sachen Dr. Salzwedel ./ Daemmtec Werra GmbH

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die Uebernahme des Warenlagers sei ueblicher Ausdruck einer Warenruecknahme im Baustoffhandel und keine inkongruente Deckung. Die objektive Zahlungsunfaehigkeit am 18.12.2025 werde bestritten; die Schuldnerin habe sich noch in einer beherrschbaren Uebergangsphase befunden. Eine Kenntnis der Beklagten von einer Glaebigerbenachteiligung habe nicht bestanden; die interne E-Mail vom 09.12.2025 sei ueberzogen formuliert gewesen und spiegele nicht die tatsaechliche Einschaeztung wider. Hilfsweise wird der Bargeschaefts-Einwand nach Paragraph 142 InsO erhoben, da eine Wiederbelieferungszusage erteilt worden sei.

Dr. Jochen Appelt, Rechtsanwalt

Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel | Insolvenzverwalterin | Kassel

Replik zur Klageerwiderung

Landgericht Kassel, Az. 4 O 318/26

Erwiderung

Die ausdrückliche Ersetzungsabrede in der Uebereignungs- und Tilgungsvereinbarung vom 18.12.2025 spricht gegen eine bloße Warenrücknahme und für eine Leistung an Erfüllung statt. Der Bargeschäfts-Einwand greift nicht, da die Wiederbelieferungszusage nur gegen Vorkasse erfolgte und die getilgten Rechnungen aus August bis November 2025 stammen, mithin keine unmittelbare Gegenleistung vorliegt.

Dr. Friederike Salzwedel, Rechtsanwältin

Rechtsanwalt Dr. Jochen Appelt | Goettingen

Duplik

Landgericht Kassel, Az. 4 O 318/26

Erwiderung auf die Replik

Die Beklagte haelt an ihrer Rechtsauffassung fest und beantragt vorsorglich, ueber die Umstaende der Vertragsverhandlungen und die tatsaechliche wirtschaftliche Lage der Schuldnerin am 18.12.2025 Beweis durch Sachverstaendigengutachten und Zeugenvernehmung zu erheben.

Dr. Jochen Appelt, Rechtsanwalt

Landgericht Kassel

Beweisbeschluss

Az. 4 O 318/26

Beschluss

Es wird Beweis erhoben ueber die Frage der Zahlungsunfaehigkeit der Fuldablick Baustoffhandel GmbH am 18.12.2025 durch Einholung eines Sachverstaendigengutachtens sowie ueber die Kenntnis der Beklagten von der Glaebigerbenachteiligung durch Vernehmung des Zeugen Sascha Kurrle.

Zum Sachverstaendigen wird bestellt: Diplom-Kaufmann Bernd Osterhage, Kassel.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht

Landgericht Kassel – Protokollauszug

Az. 4 O 318/26. Öffentliche Sitzung der 4. Zivilkammer vom 21.01.2027, Saal 172. Beginn 09:32 Uhr. Anwesend: Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Steinhoff, Richterin am Landgericht Prokschi, Richter Dr. Ummenhofer; für die Klägerin Rechtsanwältin Dr. Salzwedel; für die Beklagte Rechtsanwalt Dr. Appelt und Herr Ostheim. Als Zeuge erscheint Herr Sascha Kurrle, 44 Jahre, Vertriebsleiter, wohnhaft in Eschwege, mit den Parteien weder verwandt noch verschwägert. Der Zeuge wird belehrt und bleibt unbeeidigt.

Der Zeuge erklärt zur Sache:

"Der Lieferstopp Ende November 2025 war eine normale kaufmännische Reaktion auf den offenen Saldo. Von einer Insolvenz war zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht keine Rede. Herr Wenzel hat mir gesagt, dass mit der Sparkasse verhandelt wird und das Frühjahrsgeschäft gut aussieht. Daran hatte ich keinen Zweifel, die Dämmförderung zog ja tatsächlich wieder an."

Auf Vorhalt der Nachricht vom 03.12.2025, 18:03 Uhr ("Priorisieren heißt bei mir Alarmstufe gelb"): "Das war flapsig gemeint, wir schreiben da im Vertriebsston. Gelb ist nicht rot."

Auf Vorhalt der Nachricht vom 11.12.2025, 13:16 Uhr zur Abholung ab 06:30 Uhr: "Die frühe Abholung war eine logistische Frage, wir wollten die LKW vor dem Berufsverkehr durch Kassel haben. Dass Herr Wenzel um eine unauffällige Abwicklung gebeten hat, weiß ich noch. Was er sich dabei gedacht hat, kann ich nicht sagen."

Auf Frage der Klägervorteilerin, von wem der Vorschlag stammte, statt Geld das Lager zu nehmen: "Das hat sich in der Besichtigung am 11.12. entwickelt. Herr Ostheim hat gerechnet, ich habe vermittelt. Die Formulierung in der internen Mail von Herrn Hillebrand vom 09.12. kenne ich, die war mir damals aber nicht bekannt, ich stand nicht im Verteiler." Auf Vorhalt, dass der Zeuge am 09.12.2025 um 12:15 Uhr die Besichtigung mit den Worten "kriegen wir den Saldo-Deal durch" angekündigt hat: "Saldo-Deal war mein Wort für eine Lösung des offenen Saldos. Wie die aussehen würde, war da noch offen."

Auf Frage des Vorsitzenden, was der Zeuge über Rückstände gegenüber anderen Lieferanten wusste: "Man hört Dinge. Bei Träger im Werk wurde geredet. Ich habe Herrn Wenzel am 03.12. direkt gefragt und die Antwort war, dass priorisiert wird. Mehr wusste ich nicht."

Der Zeuge bestätigt, dass die Abholung am 19.12.2025 von Herrn Okic disponiert wurde und 663 Paletten verladen wurden. Zu den zwei fehlenden Paletten kann er keine Angaben machen.

Laut diktiert und genehmigt. Ende der Vernehmung 10:58 Uhr. Der weitere Terminsverlauf ist gesondert protokolliert; der Auszug wurde den Parteivertretern übersandt.

Dr. Steinhoff, Vorsitzender Richter am Landgericht – Kowalke, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Diplom-Kaufmann Bernd Osterhage | Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Sachverständigengutachten zur Zahlungsunfähigkeit

Landgericht Kassel, Az. 4 O 318/26

Gutachten vom 08.03.2027

Feststellungen

Der Liquiditätsstatus zeigt zum 15.12.2025 eine Unterdeckung von 92,6 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten. Bereits seit dem 01.02.2025 besteht eine durchgehende Lücke von deutlich über 10 Prozent über mehr als drei Wochen. Die Voraussetzungen der Zahlungsunfähigkeit im Sinne des Paragraph 17 InsO waren am 18.12.2025 objektiv erfüllt. Die im Sanierungskurzgutachten vom 10.12.2024 als Bedingung genannte Gesellschafterzuschuss-Zahlung von 350.000,00 EUR ist zu keinem Zeitpunkt erfolgt.

Diplom-Kaufmann Bernd Osterhage

Landgericht Kassel

Urteil

Az. 4 O 318/26

verkuendet am 21.06.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 142.370,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Entscheidungsgruende

Die Uebereignung des Warenlagers an Erfuellungs statt sowie die Forderungsabtretungen stellen eine inkongruente Deckung gemaess Paragraf 131 Abs. 1 InsO dar. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht die objektive Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin am 18.12.2025 fest, sodass es auf eine Kenntnis der Beklagten nach Nr. 2 nicht ankommt. Der Bargeschaefts-Einwand nach Paragraf 142 InsO greift nicht, da die Tilgung Altverbindlichkeiten aus August bis November 2025 betraf und die Wiederbelieferungszusage nur gegen Vorkasse erfolgte.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht

Rechtsanwältin Dr. Friederike Salzwedel | Insolvenzverwalterin | Kassel

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Az. 660 IN 71/26

Vermerk vom 16.08.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Kassel vom 21.06.2027 (Az. 4 O 318/26) ist seit dem 26.07.2027 rechtskräftig. Die Beklagte hat die titulierte Summe von 142.370,00 EUR nebst Zinsen am 10.08.2027 vollständig zur Masse gezahlt. Nach Paragraph 144 Abs. 1 InsO lebt die ursprüngliche Lieferantenforderung der Beklagten in Höhe von 118.000,00 EUR wieder auf und wurde zur Insolvenztabelle angemeldet.

Bewertung

Der Fall bestätigt, dass eine Leistung an Erfüllungs statt eine inkongruente Deckung darstellt und dass die objektive Zahlungsunfähigkeit nach Paragraph 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO unabhängig von einer Kenntnis des Anfechtungsgegners zur Anfechtbarkeit führt.

Dr. Friederike Salzwedel, Insolvenzverwalterin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_urteil_lg_kassel_2027-06-21.pdf

pdfs/24_urteil_lg_kassel_2027-06-21.pdf

Urteil

Az. 4 O 318/26

verkuendet am 21.06.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 142.370,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Entscheidungsgruende

Die Uebereignung des Warenlagers an Erfuellungs statt sowie die Forderungsabtretungen stellen eine inkongruente Deckung gemaess Paragraph 131 Abs. 1 InsO dar. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht die objektive Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin am 18.12.2025 fest, sodass es auf eine Kenntnis der Beklagten nach Nr. 2 nicht ankommt. Der Bargeschaefts-Einwand nach Paragraph 142 InsO greift nicht, da die Tilgung Altverbindlichkeiten aus August bis November 2025 betraf und die Wiederbelieferungszusage nur gegen Vorkasse erfolgte.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_verwalterin_2027-08-16.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_verwalterin_2027-08-16.pdf

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Fuldablick Baustoffhandel GmbH, Az. 660 IN 71/26

Vermerk vom 16.08.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Kassel vom 21.06.2027 (Az. 4 O 318/26) ist seit dem 26.07.2027 rechtskraeftig. Die Beklagte hat die titulierte Summe von 142.370,00 EUR nebst Zinsen am 10.08.2027 vollstaendig zur Masse gezahlt. Nach Paragraf 144 Abs. 1 InsO lebt die urspruengliche Lieferantenforderung der Beklagten in Hoehe von 118.000,00 EUR wieder auf und wurde zur Insolvenztabelle angemeldet.

Bewertung

Der Fall bestaetigt, dass eine Leistung an Erfuellungs statt eine inkongruente Deckung darstellt und dass die objektive Zahlungsunfaehigkeit nach Paragraf 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO unabhaengig von einer Kenntnis des Anfechtungsgegners zur Anfechtbarkeit fuehrt.

Dr. Friederike Salzwedel, Insolvenzverwalterin